

MATERIA: Modificación de régimen comunicacional

PROCEDIMIENTO: Contencioso- Ordinario

DEMANDANTE: Maximiliano Alexander Labbé Méndez

RUT: 19.730.566-5

DOMICILIO: Av. Diego Portales N° 05960, departamento 411-C, comuna de Puente Alto.

E-MAIL: maximilianolabbe97@gmail.com

ABOGADA PATROCINANTE: Andrea Alejandra Núñez Véjar

RUT: 16.313.813-1

DOMICILIO: Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1309, comuna de Santiago.

E-MAIL: anunez@fgnabogados.cl

NIÑA / NIÑO: Emilia Elisa Labbé Rondán

RUT: 27.838.903-0

DEMANDADA: Ignacia Andree Rondán Oyarzún

RUT: 20.053.908-7

DOMICILIO: Alcalde Pedro Alarcón N° 997, departamento 174-B, comuna de San Miguel.

- EN LO PRINCIPAL** : DEMANDA DE MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN COMUNICACIONAL
- PRIMER OTROSÍ** : SOLICITA MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN PROVISORIO
- SEGUNDO OTROSÍ** : SOLICITA NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM
- TERCER OTROSÍ** : ACOMPAÑA DOCUMENTOS
- CUARTO OTROSÍ** : FORMA DE NOTIFICACIÓN
- QUINTO OTROSÍ** : PATROCINIO Y PODER

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN MIGUEL

MAXIMILIANO ALEXANDER LABBÉ MÉNDEZ, chileno, **Analista Programador Computacional**, cédula nacional de identidad N° **19.730.566-5**, domiciliado en **Av. Diego Portales N° 05960, departamento 411-C, comuna de Puente Alto**, correo electrónico **maximilianolabbe97@gmail.com**, teléfono **+56 9 2230 7132**, a U.S., respetuosamente digo:

Vengo en interponer demanda de **modificación de régimen comunicacional** en contra de **IGNACIA ANDREE RONDÁN OYARZÚN**, chilena, cédula nacional de identidad N° **20.053.908-7**, de profesión u oficio no informado en los antecedentes acompañados,

domiciliada en **Alcalde Pedro Alarcón N° 997, departamento 174-B, comuna de San Miguel**, en su calidad de madre de nuestra hija en común **EMILIA ELISA LABBÉ RONDÁN**, RUT **27.838.903-0**, nacida el 24 de junio de 2022, todo ello de conformidad con el certificado de nacimiento acompañado. La presente acción tiene por objeto que se deje sin efecto el régimen comunicacional vigente —establecido mediante avenimiento en la causa RIT C-1800-2024— y se fije uno nuevo acorde al **interés superior de la niña**, atendida la variación sustancial de las circunstancias, la desaparición de los motivos que originaron la restricción anterior y el vínculo seguro y permanente existente entre padre e hija. Fundamento esta solicitud en lo dispuesto en los artículos **224, 225 y 229 del Código Civil**, en la **Convención sobre los Derechos del Niño**, y en la **Ley N° 19.968**, desarrollando los hechos y fundamentos de derecho en los capítulos que siguen.

I. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Existencia de causa previa y fijación del régimen comunicacional.

El régimen actualmente vigente fue fijado en el marco de la causa RIT **C-1800-2024**, tramitada ante el Juzgado de Familia de San Miguel, en la cual las partes concurrieron a audiencia el **25 de julio de 2024**, oportunidad en la que celebraron un **avenimiento** aprobado por el tribunal. En dicho acuerdo se estableció un régimen comunicacional de carácter **restringido y supervisado**, condicionado a la existencia de una denuncia penal entonces vigente y ajena directamente a la hija de autos.

2. Contenido del avenimiento aprobado en autos.

Del e-book acompañado en el tercer otrosí de esta presentación consta que el régimen vigente fue fijado en los siguientes términos:

- Visitas **solo los días sábado**,
- En horario de **14:00 a 17:00 horas**,
- **En el domicilio materno**,
- **Supervisadas por la madre**,
- Por un período mínimo de **un año**,
- Y **mientras se mantuviera en curso la investigación penal** invocada por la demandada.

El avenimiento no se celebró como una medida excepcional destinada a restringir o suspender el vínculo entre padre e hija, sino como un acuerdo prudencial adoptado en atención a la existencia de una investigación penal entonces vigente —referida exclusivamente a la hija mayor de la demandada y no a Emilia— mientras se esclarecían sus antecedentes. Su finalidad fue otorgar un marco temporal básico de contacto, no establecer

una restricción fundada en antecedentes graves o permanentes, situación que hoy carece de sustento al no existir formalización ni avance relevante en dicha investigación.

3. **Carácter transitorio del régimen acordado.**

En la misma causa se dejó constancia expresa de que cualquier modificación al régimen sería procedente cuando ello respondiera al **interés superior de la niña**, atendida la “situación especial” vigente al momento del acuerdo. Con el transcurso del tiempo, dicha situación fáctica ha variado de manera sustancial: no existe formalización penal, no subsiste fundamento alguno para mantener restricciones de supervisión, y el vínculo entre padre e hija se ha visto restablecido con normalidad durante más de un año de cumplimiento íntegro.

4. **Mediación frustrada.**

Con el objeto de revisar y actualizar el régimen comunicacional vigente, mi representado solicitó mediación obligatoria conforme a la Ley N° 19.968. Dicha instancia fue declarada **frustrada** mediante acta de fecha **2 de octubre de 2025**, por inasistencia injustificada de la demandada, quedando habilitada la vía judicial para solicitar la presente modificación, de conformidad con el artículo 57 inciso segundo del referido cuerpo legal.

II. **RELATO DE LOS HECHOS — CONTEXTO FAMILIAR Y POSTERIOR EVOLUCIÓN DEL VÍNCULO**

Mantuvimos una relación de pareja iniciada en febrero de 2021. Convivimos juntos y, tras varios meses de relación y proyectos en común, acordamos tener una hija. Emilia Elisa nació el 24 de junio de 2022 y, durante sus primeros años, participé activamente en su crianza: compatibilizaba mi trabajo remoto con tareas de cuidado, apoyo doméstico y aporte económico del hogar. El vínculo que formé con mi hija fue siempre cercano y constante.

Con posterioridad a su nacimiento comenzaron a aparecer tensiones y discusiones en la convivencia, que se hicieron más frecuentes. En enero de 2024 la madre decidió que abandonara el hogar común, fundándose en una grave acusación que hasta el día de hoy, no ha tenido fundamento alguno, pues no fue respaldada por informes clínicos, psicológicos, sociales ni diligencias penales. Aquella situación incluyó una denuncia vinculada a su hija mayor, Amanda, que no decía relación con Emilia. Esa denuncia dio origen a una investigación penal que a la fecha se encuentra sin formalización, sin movimiento procesal y sin antecedentes que acrediten su veracidad. En consecuencia, no ha existido nunca un elemento técnico ni jurídico que vincule mi persona con un riesgo hacia mi hija.

Tras la separación, y sin que existiera resolución judicial alguna que lo autorizara, la madre impidió todo contacto entre Emilia y yo durante aproximadamente seis meses. No se me permitió verla, llamarla, ni mantener comunicación alguna con ella, lo que provocó una separación abrupta y dolorosa para ambos.

Frente a esta situación me vi obligado a recurrir a tribunales, dando inicio a la causa RIT C-1800-2024, tramitada ante el Juzgado de Familia de San Miguel. Aquella causa finalizó el 25 de julio de 2024 mediante un avenimiento en el cual se fijó un régimen de visitas mínimo, limitado a tres horas semanales los días sábado, en el domicilio materno y bajo supervisión directa de la madre. Dicho régimen se basó exclusivamente en la existencia de la denuncia ya mencionada, nunca en una evaluación técnica respecto de Emilia. Desde su dictación he cumplido el régimen en un ciento por ciento, asistiendo puntualmente, ejerciéndolo sin incidentes ni observaciones, y mostrando siempre una disposición respetuosa y colaborativa.

A pesar del carácter restrictivo del régimen, con el paso de los meses la relación con mi hija se fue restableciendo de manera natural y espontánea. La propia madre comenzó a permitir voluntariamente visitas extraordinarias en días de semana, permanencias más prolongadas en la tarde, actividades de juego y alimentación en las que yo estaba a cargo de Emilia sin supervisión directa, e incluso numerosas videollamadas, muchas de ellas iniciadas por la misma niña. Todo ello demuestra que la madre nunca me percibió realmente como un riesgo para Emilia y que el fundamento original del régimen supervisado perdió completamente vigencia.

Durante este período, Emilia expresó de forma repetida su deseo de pasar más tiempo conmigo, visitar mi casa y prolongar nuestras visitas más allá del horario restringido. Me buscaba activamente, me preguntaba cuándo volvería a verla y mostraba un vínculo emocional fuerte y seguro.

Sin embargo, cuando comuniqué a la madre mi intención de solicitar judicialmente una ampliación del régimen, su actitud cambió de manera total y abrupta: suspendió inmediatamente todas las visitas extraordinarias que antes permitía sin dificultad, restringió las videollamadas, dejó de entregar información relevante sobre la salud y rutinas de la niña, y adoptó una postura de obstaculización que no se había observado en todo el período previo. Esta conducta no tuvo relación con el bienestar de Emilia, sino con su desacuerdo respecto de mi intención de regular un régimen más amplio.

En las visitas posteriores a estos cambios, Emilia comenzó a presentar conductas inusuales: se mostraba distante al inicio, repetía frases que parecían aprendidas o inducidas, pero rápidamente retomaba su afecto habitual una vez transcurridos algunos minutos. Estas señales sugieren la existencia de tensiones emocionales derivadas del

ambiente materno, lo que hace urgente otorgar estabilidad, previsibilidad y coherencia al régimen.

Hoy no existe causa penal judicializada, no existe formalización alguna, no hay informe técnico que justifique supervisión, la propia madre permitió por meses visitas sin supervisión, he cumplido de manera íntegra y constante el régimen vigente, y el vínculo con mi hija es seguro, sano y deseado por ella. En este contexto, mantener un régimen mínimo, rígido y supervisado se vuelve artificial y contrario al interés superior de Emilia. Ello obliga a adecuar el régimen comunicacional a la realidad actual y a su bienestar, permitiendo que crezca con ambos padres presentes de manera significativa, estable y equilibrada.

III. PETICIÓN CONCRETA DE RÉGIMEN DE RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR

Atendido lo expuesto, y considerando que el régimen actualmente vigente —fijado mediante avenimiento en la causa RIT C-1800-2024 con fecha 25 de julio de 2024— ha perdido toda justificación fáctica, técnica y jurídica, y que la niña Emilia mantiene con su padre un vínculo seguro, estable y deseado, solicito a US. que se establezca un **nuevo régimen de relación directa y regular**, adecuado a su edad, necesidades afectivas y desarrollo actual.

El régimen que se propone es el siguiente:

1. RÉGIMEN ORDINARIO

a) Fines de semana: El padre ejercerá relación directa y regular **fin de semana por medio**, retirando a su hija los **viernes a las 18:00 horas** y reintegrándola los **domingos a las 20:00 horas**, en el domicilio materno o en un punto de encuentro acordado por las partes.

b) Día de semana: Un día a la semana a convenir entre los padres, y en caso de no llegar a acuerdo, se establece que serán los **miércoles**, desde las **15:00 a 20:00 horas**.

c) Comunicación digital: El padre podrá mantener con su hija **hasta tres videollamadas semanales**, de 19:00 a 19:15, debiendo la madre facilitar el contacto sin obstaculizarlo injustificadamente.

2. RÉGIMEN EXTRAORDINARIO

a) Vacaciones de invierno: El padre ejercerá relación directa y regular durante **la primera semana completa** de las vacaciones escolares de invierno, desde el **lunes a las 12:00 horas** hasta el **domingo a las 20:00 horas**, correspondiendo la segunda semana a la madre dentro de su custodia ordinaria.

b) Vacaciones de verano: El padre podrá compartir **15 días continuos** con su hija durante el período estival.

Las fechas se coordinarán en noviembre de cada año.

Si no hubiere acuerdo:

- **Años pares:** el padre ejercerá en **enero**.
- **Años impares:** el padre ejercerá en **febrero**.

Horario: desde las **10:00 horas** del primer día hasta las **20:00 horas** del último.

c) Cumpleaños de la niña Se alternará año por año:

- **Años pares:** corresponderá al padre.
- **Años impares:** corresponderá a la madre.

Horario: **15:00 a 20:00 horas**.

Si coincide con fin de semana del otro progenitor, **prevalece esta regla especial**.

d) Día del Padre y Día de la Madre

- El **Día del Padre** corresponderá al padre todos los años, desde **12:00 a 20:00 horas**, cualquiera sea el régimen ordinario.
- El **Día de la Madre** corresponderá a la madre en iguales términos (12:00 a 20:00 horas).

e) Navidad y Año Nuevo

Las festividades se alternarán por años:

- **Años pares:**
 - **Padre:** 31 de diciembre (12:00) hasta 1 de enero (20:00).
 - **Madre:** 24 y 25 de diciembre.
- **Años impares:**
 - **Padre:** 24 y 25 de diciembre (12:00 a 20:00).
 - **Madre:** 31 de diciembre y 1 de enero.

f) Pascua de Resurrección

- **Años pares:** corresponderá a la madre.
- **Años impares:** corresponderá al padre.

Horario: **viernes santo 15:00 a domingo 20:00**.

g) Halloween

- **Años pares:** corresponderá a la madre.
- **Años impares:** corresponderá al padre.

Horario: **31 de octubre 17:00** hasta **1 de noviembre 20:00**.

h) Fiestas Patrias: Las celebraciones se alternarán:

- **Años impares:** corresponderán al padre.
- **Años pares:** corresponderán a la madre.

Ejercicio: desde el **17 de septiembre a las 10:00 horas** hasta el **último día festivo a las 20:00 horas**, incluyendo cualquier día sábado o domingo incorporado al feriado largo.

i) Feriados comunes o aislados : Los feriados que no formen parte de las festividades especiales reguladas (Navidad, Año Nuevo, Pascua de Resurrección, Fiestas Patrias, Halloween y cumpleaños de la niña) se regirán por las siguientes reglas:

1. **Feriados que generan fin de semana largo:** Si el feriado recae en **lunes o viernes**, o es trasladado legalmente para esos días, **se integrará al fin de semana correspondiente**, según el turno del régimen ordinario.
2. **Feriado que coincide con el día de semana del padre:** Si un feriado recae en el **día intersemanal del padre** —esto es, el día acordado por las partes o, en su defecto, el **miércoles**—, el padre podrá ejercer relación directa y regular con su hija desde las **10:00 hasta las 20:00 horas**, manteniéndose el régimen ordinario para el resto de la semana.

3. REGLAS GENERALES DEL RÉGIMEN

a) Prelación de fechas especiales

En caso de superposición entre un fin de semana ordinario y un régimen extraordinario, **prevalecerá éste último**, compensándose el tiempo ordinario en la forma que se determine o que las partes acuerden.

b) Compensación de tiempo perdido

En caso de imposibilidad de cumplir el régimen por causa justificada, se compensará en la semana siguiente, privilegiando el interés superior de la niña.

c) Traslados

La niña será retirada y entregada en el domicilio materno, salvo acuerdo distinto entre las partes.

4. RÉGIMEN PROGRESIVO (UN MES) — PROPUESTA SUBSIDIARIA

Para el evento de que US. estime necesario implementar un período de transición entre el régimen actual —restringido y supervisado— y el régimen definitivo solicitado, se propone el siguiente esquema **progresivo de un mes**:

Primer mes desde la notificación de la resolución

1. **Sábados y domingos alternados**, desde las **10:00 a 17:00 horas**, sin supervisión.
2. **Un día de semana**, desde las **16:00 a 19:00 horas**, día a fijar según la jornada preescolar de la niña.
3. **Videollamadas hasta tres veces por semana**.

Transcurrido dicho período, comenzará a regir íntegramente el régimen ordinario solicitado, sin necesidad de nueva resolución.

5. RÉGIMEN PROPUESTO RESPECTO A TRASLADOS Y COORDINACIONES

- Todos los traslados serán efectuados por el padre, salvo acuerdo diverso.
- Las partes deberán mantener comunicación respetuosa y clara para coordinar feriados, vacaciones y festividades.
- La madre deberá informar oportunamente cualquier antecedente de salud relevante de la niña.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta demanda se funda en las siguientes normas y principios:

1. **Artículo 229 del Código Civil**, que consagra el derecho y deber del padre o madre que no tiene el cuidado personal del hijo de mantener con él una relación directa y regular, la cual debe ser periódica y estable, propiciando el fortalecimiento del vínculo afectivo y familiar. Dispone, además, que el juez debe fomentar una relación sana y cercana entre el niño y el progenitor no custodio, considerando su edad, madurez y cualquier otra circunstancia relevante, velando siempre por su interés superior.
2. **Artículo 225 del Código Civil**, que señala que, cuando el cuidado personal se atribuye a uno de los padres, el juez deberá establecer la frecuencia y libertad con que el otro mantendrá contacto con su hijo, atendiendo al interés superior del niño, y considerando los criterios del artículo 229, impidiendo con ello que la decisión se funde exclusivamente en la capacidad económica del solicitante.

3. **Artículo 224 del Código Civil**, reformado por la Ley N° 20.680, que establece el principio de corresponsabilidad parental, imponiendo a ambos padres, separados o no, la obligación de participar de forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.
4. **Convención sobre los Derechos del Niño**, particularmente su artículo 9.3, que obliga a los Estados a garantizar el derecho de todo niño separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de forma regular, salvo si ello fuera contrario a su interés superior; y su artículo 18, que establece el principio de corresponsabilidad parental y la obligación conjunta de ambos padres en la crianza y desarrollo del niño.
5. **Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia**, que refuerza la condición de los niños como sujetos plenos de derecho y obliga al Estado a proteger de manera integral su desarrollo, asegurando relaciones familiares significativas y entornos afectivos estables, conforme a su interés superior.
6. **Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño**, que establece el principio de progresividad, obligando a los Estados a adoptar medidas paulatinas y proporcionales, según la edad y madurez del niño, para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
7. **Jurisprudencia constante de los Tribunales de Familia y de la Corte Suprema de Chile**, que ha sostenido que la interrupción unilateral, arbitraria y sin fundamento técnico del contacto entre un progenitor y su hijo constituye una vulneración grave al derecho del niño a mantener su identidad, entorno familiar y estabilidad afectiva.

Por todo lo anterior, solicito que US. acoja esta demanda y se establezca un régimen concreto, estable, proporcional y justo que permita reestablecer el vínculo afectivo con mi hija, el cual ha sido interrumpido por decisión unilateral de su madre, sin fundamento ni aval técnico alguno.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 225 y 229 del Código Civil, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 16.618 sobre Menores, la Ley N° 20.680 y demás normas pertinentes,

A US., respetuosamente solicito:

1. Tener por interpuesta **demanda de modificación de régimen comunicacional** en favor de mi hija **EMILIA ELISA LABBÉ RONDÁN**, nacida el 24 de junio de 2022, en contra de su madre **IGNACIA ANDREE RONDÁN OYARZÚN**, ya individualizada.
2. Dejar **sin efecto** el régimen comunicacional actualmente vigente, fijado mediante avenimiento de fecha **25 de julio de 2024** en la causa RIT C-1800-2024.

3. Establecer un **régimen ordinario de relación directa y regular**, en los siguientes términos:

- **Fines de semana:** fin de semana por medio, desde el **viernes a las 18:00 horas** hasta el **domingo a las 20:00 horas**.
- **Día de semana:** un día a la semana a convenir entre las partes y, en caso de no llegar a acuerdo, los **miércoles**, desde las **15:00 a 20:00 horas**.
- **Comunicación digital:** hasta **tres videollamadas semanales**, entre **19:00 y 19:15 horas**, debiendo la madre facilitar el contacto y no obstaculizarlo injustificadamente.

4. Fijar un **régimen extraordinario**, conforme al detalle expuesto en esta demanda, que comprende:

- **Vacaciones de invierno y vacaciones de verano** en períodos determinados y equilibrados entre ambos progenitores;
- Alternancia anual de **Navidad, Año Nuevo, Pascua de Resurrección, Fiestas Patrias, Halloween y cumpleaños de la niña**;
- El **Día del Padre** todos los años, desde las **12:00 a 20:00 horas**;
- La aplicación de la **regla de feriados comunes**, conforme a lo establecido en esta presentación;
- Y las demás disposiciones extraordinarias reguladas en este régimen.

5. Mantener las **reglas generales del régimen**, especialmente:

- **Prelación** del régimen extraordinario por sobre el ordinario en caso de superposición;
- **Compensación inmediata** del tiempo perdido por causa justificada;
- **Traslados** en el domicilio materno salvo acuerdo distinto.

6. En subsidio, y solo para el evento de que U.S. estime necesario un período de transición, implementar el **régimen progresivo de un mes** propuesto, tras el cual comenzará a regir íntegramente el régimen definitivo sin necesidad de nueva resolución,

7.- O lo que U.S., estime conveniente a la luz de los antecedentes que se expondrán a lo largo del presente proceso.

8. Tener presente que el régimen restrictivo anterior fue acordado exclusivamente en atención a una investigación penal que nunca avanzó, no involucra a Emilia y no justifica la mantención de supervisión ni limitaciones actuales, existiendo un vínculo seguro, estable y consolidado entre padre e hija.

9. Con expresa **condena en costas** a la demandada en caso de oposición infundada.

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN PROVISORIO

En virtud de lo dispuesto en los artículos **22 de la Ley N° 19.968**, y atendido el **interés superior de mi hija Emilia Elisa Labbé Rondán**, vengo en solicitar a US. que se **modifique el régimen provisorio actualmente vigente** —que limita el contacto a tres horas semanales supervisadas por la madre— y se establezca, como **medida cautelar**, un régimen provisorio adecuado a la realidad actual y al vínculo existente entre padre e hija, en los siguientes términos:

- 1. Fines de semana:** Fines de semana **alternados**, desde el **sábado a las 10:00 horas** hasta las **17:00 horas**, sin supervisión.
- 2. Un día entre semana:** Un día semanal, preferentemente los **miércoles**, desde las **16:00 a 19:00 horas**, o el que US. determine conforme a la jornada preescolar de la niña.
- 3. Comunicación digital:** Hasta **tres videollamadas semanales**, en horario razonable, debiendo la madre facilitar el contacto y abstenerse de obstaculizarlo injustificadamente.

Formulo esta solicitud en atención a que el régimen vigente fue fijado en 2024 en un contexto ya superado, sustentado únicamente en la existencia de una denuncia penal ajena a la niña y que **no ha tenido avance alguno**, sin formalización ni antecedentes que justifiquen mantener medidas de supervisión.

A ello se agrega la **obstrucción reciente e injustificada** de la madre, que interrumpió todo contacto extraordinario previamente permitido, afectando el vínculo y el bienestar emocional de Emilia, quien mantiene una relación segura, estable y deseada con su padre.

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD LITEM

En el segundo otrosí, solicito a US. que se sirva **designar curador ad litem** en representación de la niña **EMILIA ELISA LABBÉ RONDÁN**, RUT 27.838.903-0, para la debida protección de sus derechos e intereses durante la tramitación de la presente causa, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 N° 2 de la Ley N° 19.968.

TERCER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS

En el tercer otrosí, vengo en acompañar los siguientes documentos, solicitando se tengan por acompañados en esta etapa procesal, sin perjuicio de reiterarlos en etapa probatoria si así se estima:

- 1. Certificado de nacimiento** de la niña **EMILIA ELISA LABBÉ RONDÁN**, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
- 2. E-Book completo de la causa RIT C-1800-2024**, donde consta el régimen comunicacional actualmente vigente y el avenimiento aprobado en julio de 2024.

3. **Acta de mediación frustrada** de fecha 2 de octubre de 2025, que habilita la vía judicial.

CUARTO OTROSÍ: FORMA DE NOTIFICACIÓN

En el cuarto otrosí, solicito a US. que todas las resoluciones que se dicten en esta causa sean notificadas a mi parte por correo electrónico, conforme al artículo 6 de la Ley N° 19.968, al siguiente correo de notificación judicial:

 **anunez@fgnabogados.cl**

QUINTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER

En el quinto otrosí, digo que, para estos efectos, confiero **patrocinio y poder** a la abogada **Andrea Alejandra Núñez Véjar**, cédula nacional de identidad N° 16.313.813-1, con domicilio profesional en **Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1309, Santiago**, correo electrónico **anunez@fgnabogados.cl**, quien firma conjuntamente conmigo este escrito.